

המוצא תפילין פרק עשירי עירובין

צח.

עין משפט נר מצוה

בז א מיי פט"ו מהל' שנת הלכה כל סמג לאון סה טושיע' ח"ח סי' שג טעף א: יו ב מיי פ"ב מהל' הלכה די: יח ג מיי פ"י מהלכות ס"ה הלכה ה סמג עש"ה טושיע' י"ד סי' רפס טעף ה: יט ד מיי פ"א מהל' תפילין הלכה ז טושיע' י"ד סי' רעו ונדבד אלפס הלכות ס"ה דף סח.:

רבי נסים גאון

הא מני בן עזאי היא דאמר מהלך בעמוד דמי. עיקר דבריו בפרק יציאות השבת. תנו רבנן המוציא מחמתו לפלטיא דרך טטיו חייב וכן עזאי פוסק. ואמרי' בשלמא בן עזאי קסבר מהלך בעמוד דמי.

רבינו חננאל (המשך)

עסקין, דהאכ"י והכי מדכר דשבת היא ולא אייתי לאיתויי מרשות הרבים לרשות היחיד, ואע"פ שהוא דרך כרמלית אלא על ידי גלילא. איבעית אימא באיסקופה שאינו אריך וסתם כחבי קודש עיוני מעייני בהו, ועל ידי גלילא הוא העיוני. לפיכך לא יחשבו דילמא מפעיל להו בידים. וניחוש בידים מעייני בהו ברשות הרבים והשוליים מלעיוני, ומפעיל להו בידיה לרשות היחיד. ודחינן כיון שלא (א) נחבון לעקור כדי להניח אלא כדי לעיין, אע"פ שגמלך והכנסו לא מייחבי. אי ימי כבן עזאי דאמר מהלך בעמוד דמי, ואפילו (ב) עמד (כ) [בכרמלית] (והניח) [והביא] מרשות הרבים לכרמלית, ומכרמלית עקר והניח ברשות היחיד, דכי האי גוונא לא מייחבי. ואקשינן ויחוש דילמא זריק להו מרשות הרבים לרשות היחיד שאין שם עמידה, והאמר ר' יוחנן מודה בן עזאי בבורק שחייב, ופרקינן זאת אומרת אין מודיקין כתבי קודש. היה קורא בראש הגג כו'. ואוקימנא מתני' כולה ר' יהודה היא, והכי קנתי, במה דברים אמורים בכותל משופע דהא נח, לפיכך הופכו על הכתב ומניחו. ואע"ג דלא התירו חכמים לכותבי ספרים להפוך יריעה על פניה, אלא אם פורס עליה בגד, הכא משום [ביוקין] כתבי הקודש התירו הוספה על פניה. ובכותל ובחללית משופע דתן הספר עליו

וא"י אמרת באיסקופה הנדרסת מה ל' תוך ארבע אמות מה ל' חוץ ארבע אמות. משום דקאי עליה דרבה מקשי לרבה והוא דקין דהאי פירכא נמי הוא לרז יהודה דלוקי רישא כר"ש: **א"ר** אמר אביי הכא באיסקופה ברמלית עסקין. וא"ת והא לא מפליג אביי צין כרמלית לרה"ר לקמן (טז). גבי לא יעמוד אדם כרה"י וישתה כרה"ר ואיצטעא להו כרמלית מאי ואמר אביי היא היא ואין לוומר דדוקא ככתבי הקדש שרי הכא משום ציון אצל בשר מילי אסור דלקמן (דף קג). משמע דליכא שבות כלל באיסקופה כרמלית גבי דחומכין יצלת דקאמר ולא מי אוקימנא באיסקופה כרמלית ורה"ר לפנייה וכיון דלאגודו צידו אפילו שבות נמי ליכא משמע דלא הו' שבות לא הוה שריין גבי כתבי הקדש משום דשבות דמקדש כרמלית לא המירו ואור"י דגבי שמה שייך למיגור טפי שמה יציא אצלו וכן מחטת התמונה לו צנגדו דלסריין ללאת זה מצעוד יוס שמה ילא משחשיכה דמייית לה מהיהא דלקמן צפ"ק דשבת (דף יא:). צהיהו שייך למגור טפי גזירה לגזירה מהיהא דהכא וא"ת כיון (א) דפרישית דספר דהכא לאו דוקא מאי איריא דנקט ספר משאר מילי ולפי ההוא לישנא דמסקינן דסתם כתבי הקדש עיוני מעייני בהו ינחא דספר הו' דווקא ו"ל דנקט ספר לאשמועינן דבראש הגג לא יגולל אצלו לאפדקי מדריש שמעון דאמר שאין לך דבר משום שבות עומד כפני כתבי הקדש: **והאמר רבא** המעביר חפץ מתחלת ארבע אמות ויחוש דילמא מעייני בהו ומנח להו וליחוש דילמא מעייני בהו ברה"ר ועייל להו בהדיא לרה"י הא מני (ב) בן עזאי היא דאמר מהלך בעמוד דמי ודילמא זריק להו מזרק (א) דאמר רבי יוחנן מודה בן עזאי בבורק אמר רב (א) אחא בר אבהו זאת אומרת (א) אין מזרקין כתבי הקודש: היה קורא בראש הגג וכו'. ומי שרי והתניא (א) כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפך יריעה על פניה אלא פורס עליה את הבגד התם אפשר הכא לא אפשר ואי לא אפיך איכא בזיון כתבי הקודש טפי: והופכו על הכתב (א) והא נח (אמר רבא) בכותל משופע [אמר ליה אביי] במאי אוקימתא למתניתין בכותל משופע אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו והא נח ליה חסורי מיחוסא והכי קתני במה דברים אמורים בכותל משופע אבל בכותל

מני. מתני' דלא גזר: ר"ש היא דאמר. לא גזרו שבות ככתבי הקדש דאי ר' יהודה הא אמר אם מסולק מן הארץ מלא החוט ללא נח הוא דגוללו אצלו דליכא למגור מידי דלא דמי לנפילה כלל אצל הונח כל דהו אסור דגורין איגודו צידו אטו היכא דנפל כוליה: הנדרסת. לעולם איסקופה רה"י היא אצל נדרסת דרגל הרצים עוברת דרך לה וצמקוס דדריסת רגלי בני אדם עומדין איכא ציון כתבי הקדש ולהכי שריה לגוללו אצלו ללא דמיה לקורא בגג דהתם ליכא ציון כולי האי משום הכי היכא דנח גזר רבי יהודה אצל זהא מודה דכיון דלאגודו צידו ושבות צעלמא הוא לא גורין: סוף ארבע אמות. אקורא על האסקופה קאי ולא ידענא היכא הוא. תוך ארבע אמות שלא נתגלגל הספר עד ארבע אמות כקרקע: מה לי חוץ לארבע. הא כולה שבות היא דלאגודו צידו ומה לי מעביר ד' אמות ברשות הרבים מה לי מכניס מרשות הרבים לאיסקופה רשות היחיד (א) דהא קשרית לה משום דלאגודו צידו ויש כאן משום ציון וכי היכי דשרית להכניס מרשות הרבים לאיסקופה הכי נמי אית לן למישרי להעביר ד' אמות כרה"ר: איסקופה כרמלית. רחצה ארבעה ואין גובהה עשרה וחמשה לה רשות הרבים ולפיכך הימנה רשות היחיד: ומיייתי ליה. מרה"ר לאיסקופה אין כאן חיוב חטאת ואפילו אין אגודו צידו דהא מרשות הרבים לכרמלית מעייל הכא דלאגודו צידו שרי ליה לכתחלה: חייב חטאת. שמעביר ארבע אמות כרה"ר הכא דלאגודו צידו לא שרי ליה לכתחלה: נמי גזר. לרבי יהודה דגזר שבות חף ככתבי הקדש גזר דילמא נפל כוליה מידי ואולי וסקיל ליה ברשות הרבים ומיייתי ליה כרגליו בתוך הצית דרך האסקופה וקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד: ווי סימא וכו'. דרך ענין. למעלה מראשו שעקרו מרשות הרבים והוליכו דרך למעלה מראשו והניחו לסוף ארבע חייב חטאת (א) ואין זו מקום רומז ארבעה אלמא כיון דלא נח צמקוס פטור לא מהני הכא נמי לא אלא אי"כ עמד לפוש: באיסקופה ארוכה. שיש לה משך גדול כרחצה מרשות הרבים עד תוך הצית דאי נמי נפל כוליה מידי לא אית ליה חיוב חטאת, מזהר רבנן. ונדרשו דברי רבא. ואוקימנא (א) דאבוי באיסקופה כרמלית, ורשות הרבים עוברת לפנייה. תוך ד' אמות ברשות הרבים, דאי נפל ומייית לה לא אית ליה חיוב חטאת לא גזר רבנן לגוללו אצלו (ככרמלית) [בכרמלית]. חוץ ליה אמות ברשות הרבים דאי מיייתי ליה נמצא מעביר ד' אמות ברשות הרבים וחיוב חטאת, גזר רבנן לגוללו אצלו (ככרמלית) [בכרמלית]. ואקשינן תוך ד' אמות (א) [בכרמלית] הרבים נמי גזר דילמא מעייל ליה (א) [בכרמלית] הרבים לרשות היחיד. ווי תימא כיון דמסקינא להו כרמלית בין רשות הרבים לרשות היחיד, אי מפעיל ליה דרך כרמלית לא מייחבי. והא אמר רבא המעביר חפץ מתחלת ד' אמות ד' והעבירו דרך עליו חייב. והו"א המעביר דרך עליו כאלו

(א) [לקמן טז]. שבת ח: וע"ש, (ב) [שבת ח: חטאות לא: א] שבת ו', ד' כד"י אלא, (ג) [מסכת סוטה פ"ג ה' יב, א] [שם הלכה ד' וט"ז ע"ש, א] שבת ה': דפריך דספר וכו' כ"ל ר"ש. [בפ"ד הש"ס מהני להיפך מן דפריך על דפרישית, (ט) שם ד"ה לימא, (י) שם ר"ל (ט, א) שבת טז.].

הגהות הב"ח

(א) גמ' צמקוס. הנדרסת: (ב) שם דאדחבי וכו': (ג) שם ד' מה לי וכו' רשות היחיד הא לא קשרית לה אלא משום דלאגודו: (ד) ר"ה וכו' תימא וכו' דגזרה עשרה ואין צו: (ה) חוב' ד"ה והאמר וכו' דהא דעומד וכו' ומעביר מכלל דרך גופו ולהכי לא מיייתי אלא מדרבא אע"ג דידע לבריותא דבן עזאי ואיירי לקמן כגון שמשלים ארבע על ידי זריקה הס"י:

מוסף רש"י

והעבירו דרך עליו. שהגביו למעלה מעשרה, דלא שלט ביה אורי הר"ר וכו' מקום פטור. חייב. כי הדל אמתה ואע"פ דרך מקום פטור חול (שבת ט). והא לא אול ואמאי אסור לגולל אצלו (שבת ה). בכותל משופע. גולל משהיה ומתר למעלה. דמה ליה על אמות שפוט (שם).

רבינו חננאל

ומתני' ר' שמעון היא דאמר אין דבר משום שבות כגון זה דגולל, עומד בפני כתבי הקדש. וירשע וספא ר' שמעון, ומציעתא ר' יהודה. ורבה אוקמה באיסקופה נדרסת, דאמור רבא נדרסי כתבי הקדש שרי רבנן. ונדרשו דברי רבא. ואוקימנא (א) דאבוי באיסקופה כרמלית, ורשות הרבים עוברת לפנייה. תוך ד' אמות ברשות הרבים, דאי נפל ומייית לה לא אית ליה חיוב חטאת לא גזר רבנן לגוללו אצלו (ככרמלית) [בכרמלית]. חוץ ליה אמות ברשות הרבים דאי מיייתי ליה נמצא מעביר ד' אמות ברשות הרבים וחיוב חטאת, גזר רבנן לגוללו אצלו (ככרמלית) [בכרמלית]. ואקשינן תוך ד' אמות (א) [בכרמלית] הרבים נמי גזר דילמא מעייל ליה (א) [בכרמלית] הרבים לרשות היחיד. ווי תימא כיון דמסקינא להו כרמלית בין רשות הרבים לרשות היחיד, אי מפעיל ליה דרך כרמלית לא מייחבי. והא אמר רבא המעביר חפץ מתחלת ד' אמות ד' והעבירו דרך עליו חייב. והו"א המעביר דרך עליו כאלו

ליה: סתם כתבי הקדש עיוני מעייני בהו. כי מטי צמקוס והרי עומד ככרמלית: ודילמא. נפיל כוליה לרה"ר ושקיל ליה ומעייני ביה התם ומעיייל להו להדיא לצית ולא קאי באיסקופה מידי: מהלך כעומד דמי. הלכך ליכא למיגור מידי דאי נפיל כוליה ומעיייל ליה כיון דדריס על האסקופה הרי הוא כעומד ככרמלית ואין כאן חיוב חטאת: דא"ר יוחנן. צפ"ק דשבת (דף קג). דזריק ללא כעומד דמי: לפיכך. יריעת קלף על פניה להגין עליה שלא יעלה אצב על האותיות: לא אפשר. שאין לו בגד לפרוס: והא לא נח. ואפי' שבות ליכא: צמקוס משופע. דכיון דזולת למטה נח על צליטתו: למטה

אע"ג דידע לנרייתא דבן עזאי: **הכא** **א** אפשר. פ"י צמקוס' משום דאין לו בגד מוונח וצנחם פ"י כן דאפי' יש לו מנחתו טעם דאסור לגוללו אצלו אסור לפרוש שום בגד: **והא** **א** נח. הוה מני לאוקמא כר"ע דאית ליה (א) קלוטה כמי שהונחה דמיה אלא ינחא ליה לאוקמא אפי' כרבנן ואע"ג דאם הו"א ידו מליאה פירות לחוץ אמר בריש מסכת שבת (דף קג: א) דאסור להחזירה לא דמי להכא דהתם גזרינן גופו כרה"י וידו כרה"ר אטו גופו וידו כרה"ר דלא איכא אסורא דאורייתא אי הדר מעייל לה דהרי נח אצל הכא אפי' הוה כוליה ספר התם אכתי לא נח: ינחא

(א) לפעמי' גמ' תימא להאי פירכא חף יכתיס היה גומס בן וע"י צמקוס' צמקוס' דו"ק. (ב) מ' אפילו אטו מנין דהא דעומד ככרמלית ואינו ככרמלית ונדרשו פטור גס לנכתי ואולי י"ל דהוי כעומד וכו' וי"ע.